

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3379/2532

นาง กิมเฮียะ เจียมอนุกุล กิจ
นาง จันทร รี้วกระโท ก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1378

โจทก์ฟ้องให้จำเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินมือเปล่าตามหนังสือสัญญาซื้อขายและตามเอกสารดังกล่าวมีข้อความว่าจำเลยจะมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อในวันทำสัญญา จึงเป็นสัญญาโอนการครอบครองโดยมีค่าตอบแทน โจทก์มีสิทธิบังคับให้จำเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินตามฟ้องได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำหนังสือสัญญาขายที่ดินมือเปล่ารับเงินไปแล้วแต่ไม่มอบที่ดินให้โจทก์ ขอให้จำเลยโอนที่ดินให้แก่โจทก์หากโอนไม่ได้ให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สัญญาซื้อขายตามฟ้องเป็นโมฆะ ฟ้องโจทก์ขอให้จำเลยคืนเงินขาดอายุความ จำเลยไม่เคยทำหนังสือสัญญาขายที่ดินให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ หากไม่สามารถโอนให้ได้ก็ให้จำเลยชำระเงิน 56,693.75 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยส่งมอบการครอบครองที่พิพาทแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ในปัญหาที่ว่าหนังสือสัญญาซื้อขายตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นโมฆะหรือไม่นั้น เห็นว่า การที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์ตามหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1 และตามเอกสารดังกล่าวมีข้อความว่าจำเลยจะมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อในวันทำสัญญาจึงเป็นสัญญาโอนการครอบครองโดยมีค่าตอบแทน โจทก์จึงมีสิทธิที่จะบังคับให้จำเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวตามฟ้องได้..."

พิพากษายืน.

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ